

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 3 jourmada I 1422 – 24 juillet 2001

144^{ème} année

N° 59

Sommaire

Lois

- Loi organique n° 2001-77 du 24 juillet 2001**, modifiant le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes, ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970..... **1785**
- Loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001**, modifiant la loi n° 72-67 du 1er août 1972 relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres..... **1785**
- Loi organique n° 2001-79 du 24 juillet 2001**, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif..... **1787**
- Loi n° 2001-80 du 24 juillet 2001**, portant ratification de l'accord de garantie conclu à Tunis, le 12 mai 2001, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe de développement économique et social et relatif au prêt accordé à la banque tunisienne de solidarité pour le financement du projet "crédit au développement" **1789**
- Loi n° 2001-81 du 24 juillet 2001**, portant ratification de la convention d'ouverture de crédit conclue entre la République Tunisienne et l'agence française de développement pour la contribution au financement du programme d'investissement communal..... **1789**
- Loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001**, portant modification du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993..... **1789**
- Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001**, portant promulgation du code des organismes de placement collectif..... **1790**

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Attribution de l'ordre national du mérite..... 1797

Premier Ministère

Décret n° 2001-1609 du 17 juillet 2001, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 28 juin 2001, décidant l'émission de pièces de monnaie en or et en argent, en commémoration du quatorzième anniversaire du 7 novembre 1987..... 1798

Nomination d'un membre représentant le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au conseil d'administration de l'institut des régions arides..... 1799

Nomination d'un membre représentant l'agence de la vulgarisation et de la formation agricole au conseil d'administration de l'institut des régions arides..... 1799

Ministère de l'Intérieur

Maintien an activité dans le secteur public..... 1799

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Situation administrative d'un directeur..... 1799

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 17 juillet 2001, portant nomination d'un ordonnateur secondaire..... 1799

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 14 juillet 2001, portant report d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes..... 1799

Ministère de l'Agriculture

Nomination d'un directeur général..... 1800

Ministère de la Coopération Internationale et de l'Investissement Extérieur

Nomination d'un membre représentant le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi au conseil d'entreprise de l'agence tunisienne de coopération technique..... 1800

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2001-1613 du 17 juillet 2001, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Blidet du gouvernorat de Kebili (concernant la terre collective dite Ben Zitoune 2)..... 1800

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 19 juillet 2001, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs de la propriété foncière..... 1800

Ministère de l'Industrie

Maintien an activité dans le secteur public..... 1801

Arrêté des ministres des finances, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie du 14 juillet 2001, portant fixation de la quantité du stock de régulation de lait frais stérilisé et de la période de haute lactation pour l'année 2001..... 1801

Ministère de la Culture

Arrêté du ministre de la culture du 14 juillet 2001, portant report de la date d'ouverture du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux..... 1801

Arrêté du ministre de la culture du 13 juillet 2001, portant report de la date d'ouverture du concours externe sur épreuves pour le recrutement de programmeurs..... 1802

Arrêté du ministre de la culture du 13 juillet 2001, portant report de la date d'ouverture du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique..... 1802

Arrêté du ministre de la culture du 13 juillet 2001, portant ouverture du concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires ou documentalistes à la bibliothèque nationale..... 1802

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 14 juillet 2001, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général.....	1803
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 14 juillet 2001, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef.....	1803
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 14 juillet 2001, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte général.....	1803
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 14 juillet 2001, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef.....	1803
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 13 juillet 2001, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens.....	1804

Ministère du Développement Économique

Arrêté du ministre du développement économique du 14 juillet 2001, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.....	1804
Arrêté du ministre du développement économique du 14 juillet 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal au ministère du développement économique.....	1804
Arrêté du ministre du développement économique du 14 juillet 2001, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal au ministère du développement économique.....	1807
Arrêté du ministre du développement économique du 14 juillet 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation.....	1807
Arrêté du ministre du développement économique du 14 juillet 2001, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation.....	1809
Arrêté du ministre du développement économique du 14 juillet 2001, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.....	1810
Arrêté du ministre du développement économique du 14 juillet 2001, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.....	1810
Nomination d'un membre représentant le ministère du développement économique au conseil d'administration de l'office des terres domaniales.....	1810
Nomination d'un membre représentant le ministère du développement économique au conseil d'administration de l'office des céréales.....	1810
Nomination d'un administrateur représentant le ministère de la défense nationale au conseil d'administration de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.....	1810

Ministère du Commerce

Arrêté du ministre du commerce du 13 juillet 2001, fixant les modalités d'organisation d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef des affaires économiques.....	1810
Arrêté du ministre du commerce du 13 juillet 2001, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef des affaires économiques.....	1811
Arrêté du ministre du commerce du 13 juillet 2001, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.....	1811

Arrêté du ministre du commerce du 13 juillet 2001, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires dactylographes appartenant au corps administratif commun des administrations publiques..... 1812

Ministère de la Santé Publique

Nomination de chefs de service hospitalo-universitaire..... 1812

Arrêté du ministre de la santé publique du 13 juillet 2001, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques..... 1812

Arrêté du ministre de la santé publique du 13 juillet 2001, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration de la santé publique..... 1812

Arrêté du ministre de la santé publique du 13 juillet 2001, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis de la santé publique..... 1813

Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement territoire du 14 juillet 2001, complétant l'arrêté du 20 octobre 1999 fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux..... 1813

Loi organique n° 2001-77 du 24 juillet 2001, modifiant le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes, ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970 (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont le teneur suit :

Article premier. - Sont abrogées les dispositions des articles 21, 22, 23 et 30 du décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes et sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 21 (nouveau). - Les conseillers nommés en application de l'article 20 de la présente loi sont rangés à l'échelon correspondant au traitement de base d'origine immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne position.

Toutefois, l'augmentation obtenue suite à la promotion ne peut être inférieure à l'avantage que leur aurait procuré un avancement normal dans leur ancienne position.

Article 22 (nouveau). - Les conseillers-adjoints sont chargés de l'instruction des affaires qui leur sont confiées.

Ils sont recrutés selon les modalités ci-après :

a) par voie de nomination directe parmi les candidats ayant accompli avec succès le cycle supérieur de l'école nationale d'administration ou ayant achevé leurs études à l'institut supérieur de gestion dans le cadre d'un cycle spécialisé dont l'organisation est fixée par décret.

b) par voie de concours organisé par arrêté du Premier ministre et comportant étude des titres, travaux ou dossiers des candidats ainsi qu'une discussion avec les membres du jury.

Ce concours est ouvert :

1 - aux candidats ayant accompli avec succès six années au moins d'études supérieures dans les spécialités des finances publiques, de la comptabilité commerciale, de la gestion, des sciences économiques ou du droit.

2 - aux fonctionnaires appartenant au moins à la sous catégorie "A2", âgés de 30 ans au moins à la date de clôture des candidatures et titulaires d'une licence ou d'un diplôme équivalent en finances publiques, en sciences économiques, en comptabilité commerciale, en gestion ou en droit et ayant accompli 5 ans au moins de services publics effectifs.

Article 23 (nouveau). - Les agents nommés dans le grade de conseiller-adjoint sont astreints à une période probatoire de deux ans à l'issue de laquelle ils sont confirmés dans leur grade sur avis favorable du conseil supérieur de la cour des comptes.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 juillet 2001.

S'ils sont fonctionnaires, ils sont rangés à l'échelon correspondant au traitement de base d'origine immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne position. Dans tous les cas, l'augmentation obtenue suite au reclassement ne peut être inférieure à l'avantage que leur aurait procuré un avancement normal dans leur ancienne position.

En cas d'avis défavorable, ils sont soit astreints à une prolongation de la période probatoire d'une durée maximum d'un an, soit nommés dans le grade d'administrateurs conseillers, soit réintégrés dans leur corps d'origine qu'ils sont réputés n'avoir jamais quitté, soit révoqués s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaires.

Article 30 (nouveau). - L'avancement se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

L'avancement est automatique.

Le nombre d'échelons dans chaque grade, la cadence d'avancement, la concordance entre les échelons de ces grades et les niveaux de rémunération des membres de la cour des comptes sont fixés par décret.

Art.2. - Le titre du chapitre VI du décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970 portant statut des membres de la cour des comptes, tel qu'il a été ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970 est supprimé et remplacé comme suit :

Chapitre VI (nouveau)

De la rémunération, de l'avancement, de la promotion et des congés

La présente loi organique sera publiée au journal officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 24 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001, modifiant la loi n° 72-67 du 1er août 1972 relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier. - Sont abrogés les articles 7, 8, 15, 17, 18, 20 (paragraphe 2 et paragraphe 3) et 23 de la loi n° 72-67 du 1er août 1972 relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres et remplacés par les dispositions suivantes :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 juillet 2001.

Article 7 (nouveau) :

Il est institué auprès du tribunal administratif un conseil supérieur ainsi composé:

- le Premier ministre : président;
- le premier président du tribunal, vice-président;
- et des membres ci-après désignés:
- les présidents des chambres de cassation et des chambres consultatives;
- les présidents des chambres d'appel;
- les commissaires d'Etat généraux ;
- le secrétaire général;
- deux représentants des conseillers;
- deux représentants des conseillers adjoints.

Les représentants des conseillers et des conseillers adjoints sont élus respectivement par les conseillers et les conseillers adjoints pour une période de deux ans selon les modalités fixées par arrêté du Premier ministre.

Le secrétaire général a qualité de membre rapporteur du conseil. Il en prépare les travaux et assure la conservation de ses archives.

Article 8 (Nouveau) :

Le conseil supérieur du tribunal administratif se réunit sur convocation de son président ou, le cas échéant, de son vice-président. Les réunions du conseil peuvent se tenir sous la présidence du vice-président.

Lorsque le conseil supérieur se réunit comme instance disciplinaire, il est composé comme suit :

- le premier président du tribunal administratif: président.
- les présidents des chambres de cassation et des chambres consultatives.
- deux présidents des chambres d'appel et deux commissaires d'Etat généraux désignés sur la base de leur ancienneté au tribunal administratif, de leur ancienneté dans la fonction et de leur ancienneté au grade. En cas d'égalité dans l'ancienneté, la priorité est accordée aux plus âgés.
- les deux représentants élus des conseillers, ou des conseillers adjoints, selon le grade du membre traduit devant le conseil.

Le quorum exigé pour les réunions du conseil est des deux tiers de ses membres au moins, dont l'un des représentants élus concernés.

Article 15 (nouveau) :

Les présidents des chambres de cassation et les présidents des chambres consultatives sont nommés parmi les présidents des chambres d'appel et les commissaires d'Etat généraux par décret sur proposition du Premier ministre et présentation du premier président après avis du conseil supérieur du tribunal administratif.

Les présidents des chambres d'appel et les commissaires d'Etat généraux sont nommés par décret sur proposition du Premier ministre et présentation du premier président, après avis du conseil supérieur du tribunal administratif parmi :

- 1) les présidents des chambres de première instance et les présidents des sections consultatives ayant deux années au moins d'ancienneté dans cette fonction,
- 2) les conseillers comptant cinq ans d'ancienneté au moins dans ce grade.

Article 17 (nouveau) :

Les conseillers sont nommés par décret sur proposition du Premier ministre et présentation du premier président :

1) parmi les conseillers adjoints comptant en cette qualité plus de six ans de services et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le conseil supérieur du tribunal administratif et publiée au journal officiel de la République tunisienne.

2) par voie de concours organisé par un arrêté du Premier ministre sur la base des diplômes, travaux et dossiers des candidats et d'un entretien avec les membres du jury. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires de la catégorie A - sous-catégorie A1 - titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme équivalent et justifiant de plus de sept années de services civils effectifs dans cette sous-catégorie.

Article 18 (nouveau) :

Les conseillers nommés en application du paragraphe 2 de l'article 17 précédent sont reclassés dans un échelon correspondant au niveau de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.

Néanmoins l'avantage retiré de ce reclassement ne doit pas être inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les conseillers visés au paragraphe premier du présent article sont astreints à une période probatoire de deux ans à l'issue de laquelle ils sont confirmés dans le grade de conseiller sur avis favorable du conseil supérieur du tribunal administratif.

En cas d'avis défavorable du conseil supérieur du tribunal administratif, ils sont reversés dans leur corps d'origine qu'ils sont réputés n'avoir jamais quitté.

Article 20 :

(paragraphe 2 nouveau)

S'ils sont fonctionnaires ils sont reclassés à l'échelon correspondant au niveau de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation et dans tous les cas l'avantage retiré du reclassement ne peut être inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement normal dans leur ancienne situation.

(paragraphe 3 nouveau) :

En cas d'avis défavorable du conseil supérieur du tribunal administratif, ils peuvent être soit astreints à une prolongation d'une année au plus de la période probatoire soit nommés dans le corps des administrateurs conseillers ou dans leur corps d'origine qu'ils sont réputés n'avoir jamais quitté, soit licenciés s'ils ne sont pas fonctionnaires.

Article 23 (nouveau)

L'avancement a lieu d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

L'avancement est automatique

Un décret fixera le nombre d'échelons pour chaque grade, la cadence d'avancement et la concordance entre les échelons de ces grades et les niveaux de rémunération des membres du tribunal administratif.

Art. 2. - L'intitulé du titre V de la loi n° 72-67 du 1er août 1972 relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres est abrogé et remplacé ainsi qu'il suit :

TITRE V

DE L'AVANCEMENT ET DES PROMOTIONS.

Art. 3. - Le conseil supérieur du tribunal administratif se réunit selon la composition prévue par les lois et règlements en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, et ce, jusqu'à sa constitution conformément aux dispositions de l'article 7 nouveau de la présente loi.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 24 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi organique n° 2001-79 du 24 juillet 2001, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit:

Article premier. - Sont abrogés les articles 14, 15, 20, 21, 22, 27, 67 et 75 de la loi n° 40-72 du 1er juin 1972, et remplacés par les dispositions suivantes :

Art 14 (nouveau) :

Le tribunal administratif se compose des membres ci-après indiqués dans l'ordre suivant :

- le premier président
- les présidents des chambres de cassation et des chambres consultatives
- les présidents des chambres d'appel
- les commissaires d'Etat généraux
- les présidents des chambres de première instance et les présidents des sections consultatives
- les commissaires d'Etat
- les conseillers
- les conseillers en service extraordinaire
- les conseillers adjoints.

Le premier président affecte les membres du tribunal aux différentes formations juridictionnelles et consultatives. Il établit au début de chaque année judiciaire la liste nominative des membres chargés des tâches d'instruction ou des tâches de jugement ou les deux à la fois, aux formations sus-indiquées.

Les conseillers adjoints stagiaires ne peuvent être chargés du jugement qu'en cas d'impossibilité de tenir l'audience de plaidoirie, telle que prévue à l'article 16 de la présente loi.

Le premier président désigne au début de chaque année judiciaire, un vice-premier président parmi les présidents des chambres de cassation pour le suppléer en cas d'empêchement.

Art 15 (nouveau) :

Le tribunal administratif se réunit et délibère dans le cadre de sa compétence juridictionnelle au moyen de :

- l'assemblée plénière juridictionnelle
- les chambres de cassation

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 juillet 2001.

- les chambres d'appel
- les chambres de première instance

Il délibère dans le cadre de sa compétence consultative au moyen de :

- l'assemblée plénière consultative
- les chambres consultatives

Le nombre des chambres juridictionnelles et des chambres et sections consultatives du tribunal administratif est fixé par décret.

Des chambres de première instance relevant du tribunal administratif peuvent être créées au niveau des régions. Le cadre territorial de l'exercice de la compétence de chacune d'elles est fixé par décret. Elles statuent dans les limites de leur compétence d'attribution prévue par l'article 17 de la présente loi, sur les actions intentées contre les autorités administratives régionales et locales et les établissements publics dont le siège principal se trouve dans le cadre territorial de la chambre, ainsi que sur les litiges pour lesquels compétence pourrait leur être attribuée par une loi spéciale. Le président de la chambre de première instance exerce dans ce cas les attributions conférées par la présente loi au premier président. Celui-ci désigne parmi les administrateurs du tribunal un secrétaire général adjoint pour exercer les attributions du secrétaire général du tribunal administratif au niveau de ladite chambre.

Art 20 (nouveau) :

L'assemblée plénière juridictionnelle comprend:

- le premier président
- les présidents des chambres de cassation, des chambres consultatives et des chambres d'appel
- un conseiller de chaque chambre de cassation, désigné par le premier président en application de l'article 14 de la présente loi.

Le premier président confie les dossiers des affaires portées devant l'assemblée plénière à un conseiller pour accomplir les mesures nécessaires et rédiger un rapport et un projet d'arrêt.

Le commissaire d'Etat général présente oralement à l'audience de plaidoirie ses conclusions écrites comportant son avis sur l'affaire du point de vue du droit.

L'assemblée plénière se réunit sur convocation du premier président et sous sa présidence. En cas d'empêchement du premier président, le vice-premier président le supplée et en cas d'empêchement du vice premier président, l'audience de l'assemblée plénière est assurée par le président de chambre de cassation le plus ancien.

Le quorum de l'assemblée plénière n'est atteint qu'avec la présence des deux tiers de ses membres au moins dont un président de chambre consultative et un conseiller. A défaut du quorum le président de séance décide le report de l'audience de plaidoirie.

L'assemblée plénière délibère avec les mêmes membres qui ont pris part à l'audience de plaidoirie. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage.

Le rapporteur participe au délibéré avec avis consultatif.

Art 21 (nouveau) :

L'assemblée plénière statue sur les pourvois formés contre les jugements rendus en dernier ressort, prévus par la présente loi et qui nécessitent une harmonisation de la jurisprudence des chambres de cassation ou qui posent des questions juridiques de principe ainsi que dans les cas prévus à l'article 75 de la présente loi.

Elle statue en appel sur les jugements rendus par les chambres de première instance en matière d'excès de pouvoir, nécessitant une harmonisation de la jurisprudence rendue par les différentes chambres d'appel.

Les dites affaires lui sont déferées en vertu d'un jugement de désistement rendu par la chambre d'appel ou de cassation concernée, soit sur décision motivée prise par le premier président avant l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience de plaidoirie de la chambre compétente.

Art 22 (nouveau) :

Les commissaires d'Etat généraux et les commissaires d'Etat sont chargés de défendre l'intérêt général.

Le commissaire d'Etat général est chargé des affaires relevant de la compétence de l'assemblée plénière, des chambres de cassation et des chambres d'appel. Le commissaire d'Etat est chargé des affaires relevant de la compétence des chambres de première instance.

Le commissaire d'Etat général ou le commissaire d'Etat rédige ses conclusions sur les affaires qui lui sont confiées, comportant son avis du point de vue des faits et du droit.

Les commissaires d'Etat généraux et les commissaires d'Etat sont placés sous l'autorité directe du premier président.

Art 27 (nouveau) :

L'Assemblée plénière consultative comprend:

- le premier président
- les présidents des chambres de cassation et des chambres consultatives
- les présidents des sections consultatives

L'assemblée plénière consultative se réunit sur convocation du premier président et sous sa présidence. En cas d'empêchement il y est suppléé par le vice premier président, et en cas d'empêchement de ce dernier, il y est suppléé par le président de la chambre de cassation le plus ancien.

Le quorum de l'assemblée plénière consultative n'est atteint qu'avec la présence des deux tiers de ses membres au moins parmi lesquels un président de chambre consultative et un président de section consultative. Elle délibère à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal.

Art 67 (nouveau) :

Le pourvoi en cassation est porté dans les cas prévus par la présente loi par une requête rédigée par un avocat à la cour de cassation, déposée au greffe du Tribunal dans un délai de trente jours à compter de la date de la signification du jugement attaqué.

La requête doit comporter l'indication des prénoms et noms des parties, de leur domicile ainsi que l'exposé sommaire des faits de l'affaire et des moyens invoqués contre le jugement attaqué.

Art 75 (nouveau) :

Lorsque le jugement rendu par la juridiction de renvoi ne se conforme pas à ce qu'a jugé l'assemblée plénière ou la chambre de cassation, et qu'il fait l'objet d'un pourvoi pour les mêmes motifs ayant entraîné la cassation ou pour tout autre motif, l'assemblée plénière statue sur ce pourvoi. Et s'il appert qu'il y a lieu de casser à nouveau le jugement attaqué, elle statue au fond définitivement.

Art. 2. - Il est ajouté à la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972 les articles 21 bis, 21 ter et 76 bis ainsi conçus :

Art. 21 bis :

Chaque chambre de cassation est composée d'un président qui pourrait être le premier président du tribunal, et de deux membres désignés parmi les conseillers.

Le président de chambre désigne un conseiller qui sera chargé sous sa direction d'instruire l'affaire, et d'en préparer un rapport et un projet d'arrêt.

Art. 21 ter :

Les Chambres de cassation statuent sur les pourvois formés contre les jugements rendus en dernier ressort prévus par la présente loi.

Le commissaire d'Etat général présente oralement à l'audience de plaidoirie ses conclusions écrites comportant son opinion en droit sur l'affaire.

Lorsque l'audience de plaidoirie ne peut avoir lieu par empêchement de l'un de ses membres, celui-ci est remplacé par l'un des conseillers de la même chambre ou à défaut, d'un conseiller d'une autre chambre de cassation.

En cas d'empêchement du président de chambre, la présidence est assurée par le président d'une autre chambre de cassation ou, à défaut, par le conseiller le plus ancien de la chambre concernée, désigné par le premier président.

Dans tous les cas, le magistrat siégeant à une chambre de cassation ne peut avoir eu à statuer sur l'affaire ni en première instance, ni en appel.

Art. 76 bis :

Les chambres de cassation statuent sur les pourvois en cassation conformément aux règles fixées par la présente loi pour l'assemblée plénière.

Les chambres de cassation siègent et rendent leurs arrêts conformément aux articles 49 à 57 de la présente loi. Ne sont admis aux audiences de plaidoiries que les parties au litige ou leurs représentants légaux.

Art. 3. - Le titre de la section III du chapitre premier du titre troisième de la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972 est supprimé et remplacé ainsi qu'il suit:

SECTION III

**L'ASSEMBLEE PLENIERE JURIDICTIONNELLE
ET LES CHAMBRES DE CASSATION**

Art. 4. - L'assemblée plénière du tribunal administratif avec sa composition actuelle demeure compétente pour les affaires enrôlées pour des audiences de plaidoirie à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

La chambre ou les chambres de cassation instituées en application des dispositions de la présente loi seront saisies par le premier président des affaires portées devant l'assemblée plénière du tribunal administratif à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 5. - La présente loi entre en vigueur deux mois après la date de sa publication au journal officiel de la République Tunisienne.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 24 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2001-80 du 24 juillet 2001, portant ratification de l'accord de garantie conclu, à Tunis le 12 mai 2001, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe de développement économique et social et relatif au prêt accordé à la banque tunisienne de solidarité pour le financement du projet "crédit au développement" (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est ratifié l'accord de garantie annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 12 mai 2001, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe de développement économique et social et relatif au prêt d'un montant de onze millions de dinars Koweïtiens (11.000.000 DK) accordé à la banque tunisienne de solidarité pour le financement du projet "crédit au développement".

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 24 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 17 juillet 2001.

Loi n° 2001-81 du 24 juillet 2001, portant ratification de la convention d'ouverture de crédit conclue entre la République Tunisienne et l'agence française de développement pour la contribution au financement du programme d'investissement communal (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est ratifiée, la convention d'ouverture de crédit annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 11 mai 2001, entre la République Tunisienne et l'agence française de développement relative à l'octroi à l'Etat Tunisien d'un prêt d'un montant de vingt six millions (26.000.000) d'Euros pour la contribution au financement du programme d'investissement communal.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 24 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 17 juillet 2001.

Loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001, portant modification du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article Premier. – Sont ajoutés au code d'incitation aux investissements, promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, les articles 42 bis et 52 ter comme suit :

Article 42 bis. – Les investissements visant à réaliser l'économie d'eau dans les différents secteurs, à l'exception du secteur agricole, et les investissements permettant le développement de la recherche de ressources en eau non traditionnelles, leur production et leur exploitation conformément à la législation en vigueur, et les activités d'audit des eaux donnent lieu au bénéfice d'une prime spécifique globale dont le taux, les conditions et les modalités d'octroi sont prévus par décret.

Article 52 ter. – Outre les incitations prévues par le présent code, des incitations et avantages supplémentaires peuvent être accordés au titre des investissements réalisés dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur y compris l'hébergement universitaire, de la formation professionnelle et des investissements relatifs aux années préparatoires. Il s'agit de :

- l'octroi d'une prime d'investissement ne dépassant pas 25% du coût du projet,

- la prise en charge par l'Etat d'une partie des salaires payés aux enseignants ou formateurs tunisiens recrutés d'une manière permanente sans dépasser 25% et pour une période ne dépassant pas dix années;

- la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires payés aux enseignants ou formateurs tunisiens recrutés d'une manière permanente pendant cinq années avec la possibilité de renouvellement une seule fois pour une même période;

- la mise à la disposition des investisseurs, de terrains dans le cadre d'un contrat de concession conformément à la législation en vigueur.

Ces incitations et avantages sont octroyés par décret après avis de la commission supérieure d'investissement.

Art. 2. – Les dispositions de l'article 46 du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, sont abrogées et remplacées comme suit :

Article 46 (nouveau). – Les nouveaux promoteurs dans les domaines des activités industrielles, de services et de l'agriculture et de la pêche peuvent bénéficier de dotations remboursables ou de participations au capital.

Les bénéfices provenant des participations au capital sont attribués aux nouveaux promoteurs.

Les modalités et conditions du bénéfice des avantages prévues par le présent article sont fixés par décret.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 24 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 17 juillet 2001.

Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, portant promulgation du code des organismes de placement collectif (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont promulgués par la présente loi, les textes y annexés relatifs aux organismes de placement collectif sous le titre "code des organismes de placement collectif".

Art. 2. - Le code des organismes de placement collectif abroge et remplace le titre II de la loi n° 88-92 du 2 août 1988, relative aux sociétés d'investissement, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-113 du 23 novembre 1992 et par la loi n° 95-87 du 30 octobre 1995 et le titre premier de la loi n° 92-107 du 16 novembre 1992 portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation de l'épargne, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-118 du 14 novembre 1994.

Art. 3. - Les articles 1er et 2 de la loi n° 88-92 susvisée sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 1er (nouveau) : Les sociétés d'investissement sont des sociétés anonymes dont la mission concourt à la promotion des investissements et au développement du marché financier.

Article 2 (nouveau) : Les sociétés d'investissement peuvent être créées dans le cadre de l'une des deux catégories suivantes :

- sociétés d'investissement à capital fixe.
- sociétés d'investissement à capital risque.

Elles sont régies par les législations et réglementations en vigueur tant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi.

Art. 4. - Il est accordé aux sociétés d'investissement à capital variable agréées avant la promulgation de la présente loi, un délai de six mois pour se conformer aux dispositions du code des organismes de placement collectif.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 24 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

**CODE DES ORGANISMES
DE PLACEMENT COLLECTIF**

Article premier :

Sont considérés comme organismes de placement collectif :

- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui comprennent les sociétés d'investissement à capital variable et les fonds communs de placement en valeurs mobilières ;
- les fonds communs de créances.

TITRE PREMIER

**LES ORGANISMES DE PLACEMENT
COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES**

CHAPITRE I

Les sociétés d'investissement à capital variable

Article 2 :

Les sociétés d'investissement à capital variable sont des sociétés anonymes ayant pour objet unique la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.

Les ressources des sociétés d'investissement à capital variable sont constituées de leurs fonds propres à l'exclusion de toute autre ressource. Elles sont régies par la législation en vigueur relative aux sociétés commerciales tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent code.

Article 3 :

Le capital des sociétés d'investissement à capital variable ne peut, à la constitution, être inférieur à un million de dinars.

Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article 27 du présent code.

Le montant minimum du capital au dessous duquel il ne peut être procédé au rachat d'actions autorisé par l'article 5 du présent code, ne peut être inférieur à cinq cent mille dinars. Le conseil d'administration ou le directoire de la société doit procéder à sa dissolution lorsque son capital demeure, pendant quatre vingt dix jours, inférieur à un million de dinars.

Article 4 :

Les actions des sociétés d'investissement à capital variable sont émises sans droit préférentiel de souscription. Il est interdit à ces sociétés de créer des parts de fondateurs ou d'émettre des actions de préférence.

Les actions ne deviennent négociables qu'après la constitution définitive de la société d'investissement à capital variable.

Article 5 :

Les statuts des sociétés d'investissement à capital variable doivent spécifier expressément que le capital est susceptible d'augmentation résultant de l'émission d'actions nouvelles et de réduction consécutive au rachat par cette même société d'actions reprises aux détenteurs qui en font la demande.

Ils doivent également mentionner que tout actionnaire peut, à tout moment, obtenir le rachat de ses actions par la société, et ce, à un prix fixé conformément aux dispositions de l'article 25 du présent code, sauf le cas prévu par son article 3.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 juillet 2001.

Article 6 :

La variation du capital prévue par l'article 5 du présent code, peut s'effectuer sans modification des statuts et sans qu'il soit besoin de soumettre cette variation à l'assemblée générale des actionnaires ou de procéder à la publicité prescrite par la législation en vigueur relative aux sociétés commerciales.

Article 7 :

Les sociétés d'investissement à capital variable ne peuvent posséder d'autres immeubles que ceux nécessaires à leur fonctionnement.

Elles ne peuvent constituer ni réserves ni provisions.

L'assemblée générale ordinaire se réunit et délibère valablement quelle que soit la fraction du capital représentée. De même, l'assemblée générale extraordinaire se réunit sur deuxième convocation et délibère valablement quelle que soit la fraction du capital représentée .

Une personne physique peut diriger, en même temps, trois sociétés d'investissement à capital variable en plus de ce que permet le code des sociétés commerciales.

Article 8 :

Les sociétés d'investissement à capital variable doivent dresser, dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque trimestre, l'inventaire de leur actif sous le contrôle du dépositaire prévu par l'article 28 de ce code.

Elles sont tenues de publier la composition de leur actif au bulletin officiel du conseil du marché financier, dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque trimestre. Le commissaire aux comptes en certifie l'exactitude avant la publication.

Les sociétés d'investissement à capital variable sont tenues d'établir les états financiers conformément à la réglementation comptable en vigueur et de les publier au Journal Officiel de la République Tunisienne trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire.

Elles sont tenues de les publier à nouveau après la réunion de l'assemblée générale, au cas où cette dernière les modifie.

Le conseil d'administration ou le directoire de la société d'investissement à capital variable désigne le commissaire aux comptes.

Article 9 :

Dans tous les documents émanant de la société et destinés aux tiers, les sociétés d'investissement à capital variable sont tenues de faire suivre leur appellation de la mention "société d'investissement à capital variable", ainsi que de la référence à la loi de promulgation du présent code, au numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne où elle a été publiée et à l'agrément du conseil du marché financier prévu par l'article 32 du présent code.

CHAPITRE II

Les fonds communs de placement en valeurs mobilières

Article 10 :

Le fonds commun de placement en valeurs mobilières est une copropriété de valeurs mobilières.

Le fonds commun de placement en valeurs mobilières n'a pas la personnalité morale. Les dispositions du code des droits réels relatives à l'indivision ainsi que les dispositions régissant les sociétés en participation ne lui sont pas applicables.

Article 11 :

Dans tous les cas où la législation relative aux sociétés commerciales ou aux valeurs mobilières exige l'indication de l'identité du titulaire du titre, ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds commun de placement en valeurs mobilières peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.

Article 12 :

Le montant minimum que le fonds commun de placement en valeurs mobilières doit réunir lors de sa constitution est fixé à cent mille dinars.

Article 13 :

Les droits des copropriétaires sont exprimés en parts ; chaque part correspond à une même fraction de l'actif du fonds commun de placement en valeurs mobilières. Les parts du fonds sont des valeurs mobilières.

La propriété des parts résulte de l'inscription sur une liste tenue par le gestionnaire du fonds commun de placement en valeurs mobilières visé à l'article 16 du présent code. Cette inscription donne lieu à la délivrance d'une attestation nominative au souscripteur.

Article 14 :

Le fonds commun de placement en valeurs mobilières est constitué à l'initiative conjointe du gestionnaire et du dépositaire visé à l'article 28 du présent code, qui établissent le règlement intérieur.

Le règlement intérieur fixe la durée du fonds commun de placement en valeurs mobilières et les droits et obligations des porteurs de parts et du gestionnaire. Ses énonciations obligatoires sont fixées par règlement du conseil du marché financier.

La souscription aux parts d'un fonds commun de placement en valeurs mobilières constitue acceptation de son règlement intérieur après en avoir pris connaissance.

Article 15 :

Le nombre de parts s'accroît par la souscription de parts nouvelles et diminue du fait du rachat par le fonds commun de placement en valeurs mobilières de parts antérieurement souscrites. Toutefois, il ne peut être procédé à l'émission de parts nouvelles dès lors que la valeur d'origine des parts en circulation atteigne un montant fixé par décret. De même, il ne peut être procédé au rachat de parts antérieurement souscrites si la valeur d'origine des parts en circulation diminue jusqu'à cinquante mille dinars. Et, lorsque la valeur d'origine de l'ensemble des parts en circulation demeure, pendant quatre vingt dix jours, inférieure à cent mille dinars le gestionnaire doit procéder à la dissolution du fonds.

Article 16 :

Le gestionnaire d'un fonds commun de placement en valeurs mobilières est soit une banque ou un intermédiaire en bourse ayant la forme de société anonyme ou la société de gestion visée à l'article 31 du présent code. Le gestionnaire assure la gestion du fonds pour le compte des porteurs de parts, en conformité avec les dispositions du présent code, et ce, que prévoit son règlement intérieur. Dans ce cadre, il représente les porteurs de parts dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense ainsi que pour tous les actes intéressant leurs droits et obligations et il exerce, en particulier, les droits attachés aux valeurs mobilières comprises dans le fonds.

Le gestionnaire ne peut emprunter pour le compte du fonds commun de placement en valeurs mobilières.

Article 17 :

Les porteurs de parts, leurs héritiers, les ayants droit et leurs créanciers ne peuvent provoquer le partage en cours d'existence d'un fonds commun de placement en valeurs mobilières.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Article 18 :

Le gestionnaire et le dépositaire sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers les tiers et envers les porteurs de parts, des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables au fonds commun de placement en valeurs mobilières, de la violation de son règlement intérieur ou des fautes quant à son intérêt.

Article 19 :

Toute condamnation prononcée définitivement, en application des dispositions pénales du présent code, à l'encontre des dirigeants du gestionnaire du fonds commun de placement en valeurs mobilières ou du dépositaire entraîne de plein droit la cessation de leurs fonctions et l'incapacité d'exercer lesdites fonctions.

Le tribunal saisi de l'action en responsabilité prévue par l'article 18 du présent code peut prononcer, à la demande d'un porteur de parts, la révocation des dirigeants du gestionnaire du fonds ou de ceux du dépositaire.

De même, le dépositaire peut demander au tribunal la révocation des dirigeants du gestionnaire du fonds ; il doit en informer le commissaire aux comptes.

Dans ces trois cas, le tribunal nomme un administrateur provisoire jusqu'à la désignation de nouveaux dirigeants ou si cette désignation apparaît impossible, jusqu'à la liquidation.

Article 20 :

A la clôture de chaque exercice, le gestionnaire dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif du fonds commun de placement en valeurs mobilières. Cet inventaire est soumis au dépositaire pour certification.

Le gestionnaire établit les états financiers du fonds commun de placement en valeurs mobilières conformément à la réglementation comptable en vigueur. Il fixe, le cas échéant, le montant des sommes distribuables prévues par l'article 27 du présent code et la date de leur distribution. Il établit un rapport sur la gestion du fonds pendant l'exercice écoulé.

Ces documents sont révisés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité.

Les états financiers, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que le rapport du gestionnaire sont mis à la disposition des porteurs de parts au siège social du gestionnaire dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de clôture de l'exercice. Une copie de ces documents est déposée auprès du conseil du marché financier. Une copie est également envoyée à tout porteur de parts qui en fait la demande.

Le gestionnaire est tenu de publier la composition de l'actif du fonds commun de placement en valeurs mobilières au bulletin officiel du conseil du marché financier dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de clôture de l'exercice.

Le conseil d'administration ou le directoire du gestionnaire désigne le commissaire aux comptes du fonds commun de placement en valeurs mobilières.

Article 21 :

Le gestionnaire dépose, au préalable, auprès du conseil du marché financier tous les documents du fonds commun de placement en valeurs mobilières destinés à la publication ou à la diffusion.

Le conseil du marché financier peut, le cas échéant, ordonner la rectification des documents remis dans le cas où ils comportent des inexactitudes. Il peut également en interdire la publication ou la diffusion.

Le conseil du marché financier peut se faire communiquer par le gestionnaire toutes les pièces lui permettant d'accomplir sa mission.

Article 22 :

La dissolution du fonds commun de placement en valeurs mobilières est provoquée à l'expiration de la période pour laquelle il a été constitué ou dans les cas prévus par les articles 15 et 33 du présent code.

Les conditions de la liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le règlement intérieur. Le gestionnaire assume les fonctions de liquidateur, à défaut, le liquidateur est désigné en justice.

CHAPITRE III

Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières

Article 23 :

Les statuts ou le règlement intérieur d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières fixent la valeur d'origine de l'action ou de la part.

Les actions ou les parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent être souscrites ou rachetées qu'en numéraire.

Les actions ou parts sont libérées intégralement à la souscription.

Article 24 :

Les statuts ou les règlements intérieurs des organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent prévoir la possibilité pour le conseil d'administration ou le directoire ou pour le gestionnaire de suspendre, momentanément, et après avis du commissaire aux comptes les opérations de rachat ainsi que les opérations d'émission quand des circonstances exceptionnelles l'exigent ou si l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts le commande ; à charge pour ces statuts ou ces règlements intérieurs de fixer les conditions de la prise de la décision de suspension et de prévoir l'obligation d'en informer les actionnaires ou les porteurs de parts selon des modalités fixées par les statuts ou les règlements intérieurs.

Le conseil du marché financier doit être informé, sans délai, de la décision de suspension et de ses motifs.

Article 25 :

Les opérations d'émission et de rachat des actions ou des parts sont effectuées, à tout moment, à la valeur liquidative majorée ou diminuée des commissions d'émission ou de rachat prévues par les statuts ou le règlement intérieur.

La valeur liquidative est obtenue en divisant la valeur de l'actif net de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières par le nombre des actions ou des parts en circulation.

La fraction du prix d'émission ou de rachat correspondant au montant par action ou par part du report à nouveau est enregistrée dans un compte de report à nouveau, la fraction correspondant au montant par action ou par part des revenus réalisés depuis le début de l'exercice est enregistrée dans un compte de régularisation des revenus de l'exercice en cours et la fraction correspondant au dividende par action ou par part de l'exercice clos, si l'opération d'émission ou de rachat a eu lieu avant la mise en paiement de ce dividende, est enregistrée dans un compte de régularisation des revenus de l'exercice clos.

Article 26 :

Les statuts et les règlements intérieurs fixent les délais de paiement relatifs aux opérations de souscription et de rachat, les conditions de répartition des sommes distribuables et les conditions d'évaluation des actifs qui doit être conforme à la réglementation comptable en vigueur et la même pour tous les titres de même catégorie et négociés sur un même marché.

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières de distribution, doivent procéder à la répartition des sommes distribuables dans un délai maximum de cinq mois depuis la clôture de l'exercice.

Article 27 :

Le résultat net des organismes de placement collectif en valeurs mobilières est égal à la somme des montants provenant des intérêts, primes, dividendes, arrérages, jetons de présence et de tous autres produits relatifs aux titres constituant les portefeuilles de ces organismes et des produits des sommes momentanément non utilisées ; diminuée du montant des frais et commissions d'exploitation et de gestion.

Les sommes distribuables sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué, selon le cas, du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos.

Article 28 :

Les actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières doivent être conservés par un dépositaire unique qui peut être une banque au sens de la loi relative aux établissements de crédit ou l'une des personnes morales ayant leur siège social en Tunisie et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre des finances.

Le dépositaire est désigné dans les statuts ou le règlement intérieur.

Les fonctions de gestionnaire et de dépositaire ne peuvent être cumulées au titre d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

Le dépositaire doit s'assurer, selon le cas, de la conformité des décisions prises par les responsables de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou du gestionnaire aux lois et règlements en vigueur et aux statuts ou au règlement intérieur de l'organisme. La responsabilité du dépositaire demeure engagée même s'il confie à un tiers tout ou partie des actifs déposés auprès de lui.

Article 29 :

Les actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières doivent être constitués de façon constante, essentiellement de valeurs mobilières et à titre accessoire de liquidités dans des conditions et limites fixées par décret.

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent détenir plus de 10% d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur sauf s'il s'agit de l'Etat, des collectivités locales ou de valeurs mobilières garanties par l'Etat.

De même, ils ne peuvent employer plus de 10% de leurs actifs en titres émis ou garantis par un même émetteur sauf s'il s'agit de l'Etat, des collectivités locales ou de titres garantis par l'Etat.

Article 30 :

Lorsque le gestionnaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières est soumis au contrôle, au sens du paragraphe 3 de l'article 10 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, d'un établissement de crédit, le dit organisme ne peut détenir plus de 5% des parts de tout fonds commun de créances pour lequel l'établissement de crédit en question a cédé des créances.

La même interdiction s'applique lorsque la désignation de ses dirigeants ou des responsables effectifs de la gestion de ses actifs dépend de l'établissement de crédit susvisé.

Article 31 :

Les sociétés de gestion sont des sociétés anonymes ayant pour objet unique la gestion des portefeuilles des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Le capital des sociétés de gestion ne peut, à la constitution, être inférieur à cent mille dinars. Les sociétés de gestion sont tenues de justifier, à tout moment, que leur capital est au moins égal à 0,5% de l'ensemble des actifs qu'elles gèrent. Cette proportion n'est plus exigée lorsque le capital atteint cinq cent mille dinars.

Article 32 :

La constitution ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ainsi que la constitution des sociétés de gestion de ces organismes sont soumises à un agrément délivré par le conseil du marché financier.

Les fondateurs des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des sociétés de gestion de ces organismes doivent déposer à cet effet une demande accompagnée de documents dont la liste est fixée par règlement du conseil du marché financier.

Le conseil du marché financier donne suite à la demande d'agrément dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date de dépôt de la demande accompagnée des documents nécessaires.

Article 33 :

Le conseil du marché financier décide le retrait de l'agrément prévu par l'article 32 du présent code, soit à la demande du bénéficiaire de l'agrément, soit à son initiative après audition du bénéficiaire de l'agrément lorsque :

- il n'a pas été fait usage de l'agrément dans un délai de douze mois à compter de la date de son octroi;
- ou si le bénéficiaire de l'agrément ne remplit plus les conditions qui ont présidé à l'octroi de l'agrément;
- ou s'il s'est rendu coupable d'un manquement grave à la législation ou à la réglementation en vigueur.

En cas de retrait de l'agrément, l'organisme ou la société, selon le cas, doit être liquidé, selon la législation en vigueur, dans le délai d'une année à compter de la date de la décision de retrait.

Article 34 :

Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux obligations d'information, le conseil du marché financier fixe par règlement, les conditions d'information des actionnaires et des porteurs de parts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et que ces organismes doivent respecter ainsi que les conditions de leur recours au démarchage et à la publicité.

TITRE II

LES FONDS COMMUNS DE CREANCES

Article 35 :

Le fonds commun de créances est une copropriété ayant pour objet unique l'acquisition de créances saines détenues par les banques ou d'autres organismes prévus par décret, en vue d'émettre des parts représentatives de ces créances. L'émission des parts s'effectue en une seule fois.

Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que le fonds commun de créances peut acquérir.

Il est procédé à la couverture contre les risques de non recouvrement des créances acquises par le fonds commun de créances par un ou plusieurs des moyens ci-après :

- la cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts émises ;
- l'émission de parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances. Cette catégorie de parts ne peut toutefois être acquise par des personnes physiques et des organismes de placement collectif en valeurs mobilières;
- l'obtention d'une garantie accordée par une banque ou un organisme d'assurance en vertu de laquelle ils ne peuvent différer le paiement;
- l'existence de garanties adéquates attachées aux créances acquises.

Le règlement du fonds mentionne expressément les moyens de couverture contre les risques de non recouvrement des créances acquises par le fonds.

Article 36 :

Le fonds commun de créances n'a pas la personnalité morale. Les dispositions du code du droit réel relatives à l'indivision ainsi que les dispositions régissant les sociétés en participation ne lui sont pas applicables.

Le fonds ne peut acquérir des créances après l'émission des parts. Il lui est permis de placer les sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation dans des conditions définies par décret.

Le fonds commun de créances ne peut emprunter.

Article 37 :

Les parts du fonds commun de créances peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts. Les parts sont des valeurs mobilières. Elles ne peuvent donner lieu, par leurs porteurs, à demande de rachat par le fonds commun de créances.

Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de créances est fixé par décret.

Article 38 :

La cession des créances s'effectue par la remise d'un bordereau comportant les indications suivantes :

- la dénomination "acte de cession de créances" ;
- la mention que l'acte est soumis aux dispositions du présent code ;

- la désignation du cessionnaire ;
- l'identification des créances cédées par l'indication de leurs montants, des débiteurs et de la date d'échéance finale.

Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier d'une manière précise, il suffit d'indiquer outre les mentions visées ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global ;

- la mention que la cession emporte l'obligation pour le cédant de procéder, à la demande du cessionnaire, à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée ou à leur exécution forcée.

La cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à compter de la date portée sur le bordereau lors de sa remise.

La remise du bordereau entraîne de plein droit, le transfert des sûretés garantissant chaque créance et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autres formalités prévues par les dispositions en vigueur.

La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, le bénéfice de tout ou partie du boni de liquidation éventuel du fonds commun de créances.

Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds commun de créances peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.

Article 39 :

Le fonds commun de créances ne peut céder les créances qu'il a acquises sauf en cas de liquidation lorsque le montant de l'actif résiduel est inférieur à 10% du montant initial de l'émission. Dans ce cas, la cession s'effectue pour la totalité de l'actif résiduel en une seule fois, et selon les modalités prévues par l'article 38 du présent code.

Le fonds ne peut nantir les créances qu'il détient.

Article 40 :

Un organisme de notation spécialisé, inscrit sur une liste fixée par arrêté du ministre des finances après avis du conseil du marché financier, procède à l'appréciation des caractéristiques des parts à émettre par le fonds commun de créances et des créances qu'il se propose d'acquérir, ainsi qu'à l'évaluation des risques rattachés à ces créances.

Les résultats de l'appréciation et de l'évaluation sont consignés dans un document annexé au prospectus d'émission visé à l'article 43 du présent code et communiqué aux souscripteurs des parts.

L'organisme susvisé assure également le suivi du niveau de sécurité qu'offrent les parts émises. Les conclusions de ce suivi doivent être régulièrement rendus publiques.

Article 41 :

Le fonds commun de créances ne peut faire l'objet de démarchage.

Article 42 :

L'établissement cédant continue d'assurer le recouvrement des créances cédées dans des conditions définies par une convention conclue avec le gestionnaire du fonds commun de créances prévu par l'article 44 du présent code.

Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une banque, autre que l'établissement cédant. Dans ce cas, le débiteur doit être informé par télégramme, télex, fax ou tout autre moyen laissant une trace écrite et sans qu'il soit besoin d'aucune autre formalité. A partir de cette notification, le débiteur n'est plus libéré s'il procède au paiement auprès de l'établissement cédant.

Article 43 :

Le fonds commun de créances est constitué à l'initiative conjointe du gestionnaire et du dépositaire visés à l'article 44 du présent code qui établissent :

- le règlement intérieur du fonds commun de créances ;
- un prospectus d'émission destiné à l'information préalable des souscripteurs de l'opération, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier.

Article 44 :

Le gestionnaire est une société anonyme ayant pour objet unique la gestion de fonds communs de créances.

Le capital des sociétés de gestion des fonds communs de créances ne peut, à la constitution, être inférieur à cent mille dinars. Les sociétés de gestion sont tenues de justifier à tout moment que leur capital est au moins égal à 0,5 % de l'ensemble des actifs qu'elles gèrent. Cette proportion n'est plus exigée lorsque le capital atteint cinq cent mille dinars.

Le gestionnaire représente le fonds commun de créances dans toute action en justice tant en demande qu'en défense et dans tous les actes relatifs à ses droits et obligations.

Le dépositaire des actifs du fonds commun de créances peut être une banque au sens de la loi relative aux établissements de crédit ou l'une des personnes morales ayant leur siège social en Tunisie et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre des finances.

Le dépositaire, qui peut être le cédant, assure la responsabilité de la conservation des titres de créances cédées au fonds commun de créances et de sa trésorerie. Il s'assure de la conformité des décisions que prend le gestionnaire aux lois et règlements en vigueur et au règlement intérieur.

Article 45 :

La constitution du fonds commun de créances ou sa liquidation anticipée, dans le cas autre que prévu par le règlement intérieur, ainsi que la constitution de la société de gestion du fonds commun de créances sont soumises à un agrément délivré par le conseil du marché financier.

Les fondateurs des fonds communs de créances et des sociétés de gestion de ces fonds doivent déposer à cet effet une demande accompagnée de documents dont la liste est fixée par règlement du conseil du marché financier.

Le conseil du marché financier donne suite à la demande d'agrément dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande accompagnée des documents nécessaires.

Article 46 :

Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre, le gestionnaire du fonds commun de créances dresse l'inventaire des actifs du fonds sous le contrôle du dépositaire.

Le commissaire aux comptes doit signaler aux dirigeants du gestionnaire du fonds commun de créances les irrégularités et inexactitudes qu'il relève au cours de l'accomplissement de sa mission.

Le commissaire aux comptes est désigné par le conseil d'administration ou par le directoire du gestionnaire du fonds commun de créances.

Article 47 :

Le gestionnaire procède à la liquidation du fonds commun de créances dans les six mois suivant l'extinction de la dernière créance.

Article 48 :

Toute condamnation prononcée définitivement, en application des dispositions pénales du présent code, à l'encontre des dirigeants du gestionnaire ou du dépositaire entraîne de plein droit la cessation de leurs fonctions et leur incapacité d'exercer lesdites fonctions.

Le dépositaire peut demander au tribunal la cessation des fonctions des dirigeants du gestionnaire du fonds commun de créances ; il doit en informer le commissaire aux comptes.

Dans les deux cas précédents, le tribunal nomme un administrateur provisoire jusqu'à la désignation de nouveaux dirigeants ou, si cette désignation apparaît impossible, jusqu'à la liquidation.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 49 :

Les créanciers dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un organisme de placement collectif n'ont d'action que sur ces actifs.

Les actionnaires ou porteurs de parts ne sont tenus des dettes de cet organisme qu'à concurrence de son actif et proportionnellement à leur quote-part.

Les créanciers personnels du gestionnaire et du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs de l'organisme de placement collectif.

Article 50 :

Les statuts ou les règlements intérieurs des organismes de placement collectif prévoient la durée de l'exercice comptable qui doit être égale à douze mois sauf le premier exercice qui peut s'étendre sur une période différente sans excéder 18 mois.

Article 51 :

Le commissaire aux comptes des organismes de placement collectif doit être désigné parmi les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie pour une durée de trois exercices.

Indépendamment de leurs obligations légales, les commissaires aux comptes des organismes de placement collectif sont tenus :

1. - de signaler immédiatement au conseil du marché financier tout fait de nature à mettre en péril les intérêts des organismes de placement collectif, des actionnaires et des porteurs de parts ;

2. - de remettre au conseil du marché financier dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport concernant le contrôle effectué par eux ;

3.- d'adresser au conseil du marché financier une copie de leur rapport destiné, selon le cas, à l'assemblée générale de l'organisme de placement collectif qu'ils contrôlent ou à son gestionnaire.

Le conseil du marché financier peut, après audition de l'intéressé, prononcer à l'encontre de tout commissaire aux comptes qui manque aux obligations mises à sa charge, une décision d'interdiction d'exercer ses fonctions auprès des organismes de placement collectif, et ce, à titre provisoire, pour une durée qui ne peut dépasser trois ans, ou à titre définitif. Le commissaire aux comptes est informé de la décision par télégramme, télex, fax ou tout autre moyen laissant une trace écrite.

Le recours contre la décision du conseil du marché financier se fait, par le commissaire aux comptes sanctionné, devant la cours d'appel de Tunis dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle la sanction lui a été notifiée.

Article 52 :

Les organismes de placement collectif, les dépositaires et les gestionnaires doivent agir au bénéfice exclusif des souscripteurs. Ils doivent présenter les garanties suffisantes, en ce qui concerne l'organisation, les moyens techniques et financiers, la compétence et l'honorabilité de leurs dirigeants et du personnel placé sous leur autorité. Ils doivent prendre toutes les dispositions de nature à assurer la sécurité de la réalisation des opérations.

Article 53 :

Les organismes de placement collectif, les dépositaires, les gestionnaires, leurs dirigeants et le personnel placé sous leur autorité sont soumis au contrôle du conseil du marché financier. Ce contrôle vise à s'assurer de la conformité de l'activité de ces organismes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les dispositions des articles 41 à 44 et 48 à 52 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier leur sont applicables.

A l'effet d'accomplir ce contrôle, le conseil du marché financier peut demander tous les documents et informations qu'il juge nécessaires et effectuer toutes investigations sur place.

Ces organismes doivent communiquer à la Banque Centrale de Tunisie les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.

Article 54 :

Nul ne peut constituer ou diriger un organisme de placement collectif ou une société de gestion :

- s'il a fait l'objet d'une condamnation pour faux en écriture, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour

soustraction commise par dépositaire public, pour émission de chèques sans provision ou pour participation à ces délits ou pour infraction à la réglementation des changes ;

- s'il tombe sous le coup d'un jugement de faillite ou de banqueroute.

Article 55 :

Est puni d'un emprisonnement de seize jours à un an et d'une amende de deux mille à vingt mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement tout dirigeant de droit ou de fait d'un organisme qui exerce l'activité de placement collectif en valeurs mobilières sans avoir obtenu un agrément ou continue à exercer cette activité après le retrait de l'agrément, à l'expiration du délai d'un an visé à l'article 33 de ce code. La peine est doublée en cas de récidive.

La même peine est applicable à toute personne qui exerce l'activité de gestionnaire d'un fonds commun de créances sans avoir obtenu un agrément et à toute personne qui procède au placement de parts émises par le fonds commun de créances sans visa du prospectus visé à l'article 43 du présent code.

Article 56 :

Est puni d'un emprisonnement de seize jours à six mois et d'une amende de cinq cents à cinq milles dinars ou de l'une de ces deux peines seulement tout dirigeant du gestionnaire de l'organisme de placement collectif qui n'a pas provoqué la désignation du commissaire aux comptes de l'organisme de placement collectif. La peine est doublée en cas de récidive.

Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de mille deux cents à cinq milles dinars ou de l'une de ces deux peines seulement tout commissaire aux comptes qui a sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation d'un organisme de placement collectif ou qui n'a pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance. La peine est doublée en cas de récidive.

Est puni d'un emprisonnement de seize jours à un an et d'une amende de cinq cents à cinq milles dinars ou de l'une de ces deux peines seulement tout dirigeant du gestionnaire d'un organisme de placement collectif ou du dépositaire de ses actifs et toute personne, dont la responsabilité est prouvée parmi ceux ayant qualité pour représenter l'organisme, qui a sciemment mis obstacle à la vérification ou au contrôle du commissaire aux comptes ou qui a refusé de lui communiquer les pièces utiles à l'exercice de sa mission et, notamment, tous les contrats, les documents comptables et les registres de procès-verbaux. La peine est doublée en cas de récidive.

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ATTRIBUTION DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Par décret n° 2001-1608 du 17 juillet 2001.

L'ordre national du mérite au titre du domaine de l'éducation et de la science et décerné aux personnes dont les noms suivent :

Grand officier :

- Ahmed Abdessalem
- Mohamed Yaâlaoui

Commandeur :

- Ahmed Marrakchi
- Hajer Bhourî
- Khelifa Chater
- Abdellaziz Ghachem
- Mohamed Fantar
- Bel Achheb Chahbani
- Mahfoudh Chouchane
- Mohamed Knani Guissouma
- Fatma Tarhouni

Chevalier :

- Ferid Zouaoui
- Mahmoud Ferjani
- Abdelhedi Nefedh
- Mohamed Tahar Ben Kmis
- Mohamed Kamel Essid
- Mohamed Jomii Jellali
- Mokhtar Haddaoui
- Amor Ben Othman
- M'hamed Hammami
- Mondher Dhoub
- Mahmoud Ben Jmaâ
- Ali Idani
- Youssef Khablachi
- Mohamed Ben Abdallah
- Mohamed Ben H'mida
- Abdelbassat Hamadi
- Zohra Tounsi
- Belgacem Belguith
- Sadok Jeguirim
- Hsine Haj Amor
- Saloua Tarchouna épouse Achour
- Hédi Ouerfelli
- Habib Saddam
- Sallouha Belhaj
- Chedli Guezzah
- Mohamed Cheffei Shtioui
- Mabrouk Akremi
- Moufida Taiek
- Mohamed hédi Mejrî
- Ali Ouni

- Abdelowaheb Homri
- Belgacem Ayari
- Amer Tounsi Sfaxi
- Abdellaziz Mellouli
- Alia Zouaghi
- Habib Bousbie
- Hajer Derouiche
- Zoubeida Ben Chehida
- Mohamed M'naouer Issaoui
- Mohamed M'naouer Touati
- Zakaria Kobbi
- Taïeb Chabchoub
- Monia Abdennebi
- Khira Bjaoui
- Moncef Derbel
- Mustapha Adala
- Toufik Ben Smida
- Mounira Matoussi
- Noureddine Daoud
- Jamila Balahouane
- Mohamed Habib
- Moheddine Ayachi
- Amine Bergaoui
- Rachida Torkhani
- Mohamed Riahi
- Abderrazak H'sine
- Dhib Zarrouk
- Mohamed Salah Oueslati
- Rachid Daoud
- Essia Kort
- Zohra Zmerli
- Rafîâ Ben Omri
- Rhouma Mahdhaoui
- Salem Moshah
- Mouldi Debbabi
- Khédiâ Mokrani épouse Ben Abdelkader
- Houssine Sassi
- Souad Jendoubi
- Nabaouia Karoui
- Raja Chaâbouni
- Amor Riahi
- Mohamed Sgaïer Aïdi
- Mohsen Ghaberi
- Mohamed Ridha Trad
- Arbi Ben Salem
- Fattouma Bennour épouse Ouaja
- Ali Hannachi
- Radhia Kéfi
- Mohamed Salah Gharmoul
- Hammouda Sgaïer
- Hédi Hajji
- Mohamed Hassen Mennaï

- Sahbi Alaia
- Sassi Ben Nasrallah
- Ali Frej
- Chaâbane Chafi
- Mustapha Hassen
- Béchir Belhadj Ali
- Hayet Tlili
- Hechmi Saïd
- Nejib Belaïd
- Thameur Saâd
- Hatem Soussi
- Amor Farouk Fatnassi
- Safia Belhadj épouse Jaïbi
- Khédija Cherif
- Mouldi Abbassi
- Salem Chouaib
- Kamel Berkaoui
- Abdejelil Karoui
- Hsouna Mzabi
- Ali Elmir
- Jamel Ben Tahar
- Naceur Ayed
- Adnene Sellami
- Youssef Knani
- Abderrazak Daâloul
- Ridha Najar
- Mohamed Lamine Aouassa
- Raïf Malek
- Mohamed Ridha Khammassi
- Nouredine Chelbi
- Mohamed Kamel Charfeddine
- Khaled Ayed
- Habib Ammar
- Béchir Bel Haj Yahia
- Mansour M'henni
- Abdelfettah El Ammous
- Jilani Alaya
- Abdellatif El Khadri
- Monjia Hachicha
- Tahar Messaoud
- Rached Kharbach
- Ezzedine Knani
- Moncef Mhallah
- Ameer Kerkeni
- Néziha Belguith
- Nerjess Guetat
- Tahar Labib
- Rached Hamzaoui
- Messaoud Boudhief
- Saïda Kolsi
- Saloua Graye épouse Bouzid
- Mohamed Jemmali
- Moncef Arfaoui
- Saïed Saddi
- Hammadi Boudabbous
- Houssine Bjaoui
- Lotfi Moussa
- Faouzia Gdamsi

- Ahmed Lamine
- Habib Tahri
- Mohamed Fendri
- Mohamed Affès
- Mohamed Brahim
- Othman Jedir
- Mohamed Moncef Khalfallah
- Adel Haj Ali
- Hnia Souissi
- Faïcel Kcherem
- Karim Kchok
- Hsine Akremi
- Hamdi Ahmed
- Moncef Mojbr
- Bisma Touiti
- Selim Ayari
- Ali Ben Ghanem
- Hosni Bzaouia
- Maouia Abidi
- Samir Jaoua
- Hatem Zaouia
- Sami Sayadi
- Othman Jarbou
- Abdallah Htour
- Soulef Khalfallah
- Samir N'jim
- Hajer Bhouri épouse Bessou
- Radhi Dagfous
- Mongi Zouaghi
- Adel Bouhoula
- Mohamed Moncef Khaldi
- Mohamed Moncef Jeddi
- Belgacem Hanchi
- Moncef Stambouli
- Moôtez Turki
- Mohamed Zitouni
- Selma bahlous
- Mohamed Naceur Louhichi
- Radhia Karfoue
- Ayadia Deiki
- Aycha Cherif.

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2001-1609 du 17 juillet 2001, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 28 juin 2001, décidant l'émission de pièces de monnaie en or et en argent, en commémoration du quatorzième anniversaire du 7 novembre 1987.

Le Président de la République,

Sur proposition du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents, et notamment ses articles 26 et 27.

Décrète :

Article premier. - Est approuvée, la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 28 juin 2001, annexée au présent décret, portant émission en commémoration du quatorzième anniversaire du 7 novembre 1987 de cinq cents (500) pièces de monnaie en or de cent dinars la pièce, de sept cent cinquante (750) pièces de monnaie en or de cinquante dinars la pièce et de mille vingt cinq (1025) pièces de monnaie en argent de dix dinars la pièce, ayant cours légal et pouvoir libératoire.

Art. 2. - Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par arrêté du Premier ministre du 17 juillet 2001.

Monsieur Nejib Trabelsi est nommé membre représentant le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au conseil d'administration de l'institut des régions arides, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Said Noumani.

Par arrêté du Premier ministre du 17 juillet 2001.

Monsieur Mansour Taieb est nommé membre représentant l'agence de la vulgarisation et de la formation agricole au conseil d'administration de l'institut des régions arides, et ce, en remplacement de Monsieur Taieb Gargouri.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2001- 1610 du 17 juillet 2001.

Monsieur Hédi Ghorbel, administrateur conseiller, chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières à la commune de Tunis, est maintenu en activité, et ce, pour une période d'une année à compter du 1er avril 2002.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

SITUATION ADMINISTRATIVE

Par décret n° 2001- 1611 du 17 juillet 2001.

En application des dispositions du décret n° 91-804 du 25 mai 1991, Madame Saloua Baccouche épouse Krichen, administrateur, chargée des fonctions de directeur des ressources humaines à la direction générale des services communs au ministère de l'enseignement supérieur, bénéficie de l'indemnité de gestion administrative et financière.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 17 juillet 2001, portant nomination d'un ordonnateur secondaire.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 99-29 du 5 avril 1999 et notamment son article 238,

Vu la loi n° 88-137 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le sud, telle que modifiée par la loi n° 96-90 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 95-1954 du 9 octobre 1995, fixant l'organisation administrative et financière de l'office des œuvres universitaires pour le sud et les règles de son fonctionnement,

Vu le décret n° 99-494 du 1er mars 1999, portant création de la cité universitaire Sidi Marzouk Gabès,

Vu l'avis du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Monsieur le directeur de la cité universitaire Sidi Marzouk Gabès est nommé ordonnateur secondaire du budget de l'office des œuvres universitaires pour le sud. Il est chargé en cette qualité d'engager et d'ordonnancer les dépenses de gestion administrative et financière imputables audit budget dans la limite des crédits qui lui sont délégués à cet effet.

Art. 2. - Monsieur le directeur de la cité universitaire Sidi Marzouk Gabès est accrédité auprès du comptable public à l'école nationale des ingénieurs à Gabès.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 juillet 2001.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 14 juillet 2001, portant report d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 22 mai 2001, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes,

Vu l'arrêté du 24 mai 2001, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes.

Arrête :

Article premier. - La date du déroulement du concours externe sur épreuves pour le recrutement de huit (8) analystes au ministère de l'enseignement supérieur, ouvert par l'arrêté du 24 mai 2001 susvisé, est reportée au 25 septembre 2001 et jours suivants au lieu du 12 juillet 2001 et jours suivants.

Art. 2. - La date de clôture de la liste des candidatures est reportée au 25 août 2001.

Tunis, le 14 juillet 2001.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
Sadok Chaâbane

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATION

Par décret n° 2001- 1612 du 17 juillet 2001.

Monsieur Habib Farhat, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur général de l'aménagement et de la conservation des terres agricoles relevant du ministère de l'agriculture, et ce, à compter du 25 mai 2001.

MINISTERE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE ET DE L'INVESTISSEMENT EXTERIEUR

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur du 17 juillet 2001.

Est nommé membre au conseil d'entreprise de l'agence tunisienne de coopération technique :

Monsieur Mohamed El Habib Karaoui : représentant le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi en remplacement de Monsieur Hédi Mamou.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2001-1613 du 17 juillet 2001, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Blidet du gouvernorat de Kébili (concernant la terre collective dite Ben Zitoune 2).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Blidet à la délégation de Kébili Sud en date du 28 septembre 1999, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Ben Zitoune 2, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Kébili Sud le 24 juin 2000, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili le 1er mars 2001 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 9 juin 2001.

Décète :

Article premier. - Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Blidet à la délégation de Kébili Sud, relatives à l'attribution, à titre privé, de la terre collective dite Ben Zitoune 2 et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 28 septembre 1999, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Kébili Sud le 24 juin 2000, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili le 1er mars 2001 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 9 juin 2001, et ce, conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 juillet 2001.

P/Le Président de la République
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 19 juillet 2001, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps de la conservation de la propriété foncière,

Vu l'arrêté du 12 janvier 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs de la propriété foncières.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, à la conservation de la propriété foncière le 5 septembre 2001 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs de la propriété foncière.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt (20).

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixé au 6 août 2001.

Art. 4. – Les dossiers de candidatures doivent être adressés par lettre recommandée ou déposés au bureau d'ordre central de la conservation de la propriété foncière.

Tunis, le 19 juillet 2001.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2001- 1614 du 17 juillet 2001.

Il est accordé à Monsieur Ali Ben Ali une dérogation d'exercer dans le secteur public pour une année à compter du 1er janvier 2002.

Par décret n° 2001- 1615 du 17 juillet 2001.

Monsieur Othman Ben Arfa est maintenu en activité dans le secteur public pour une année à compter du 1er janvier 2002.

Arrêté des ministres des finances, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie du 14 juillet 2001, portant fixation de la quantité du stock de régulation de lait frais stérilisé et de la période de haute lactation pour l'année 2001.

Les ministres des finances, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie,

Vu le décret n° 99-658 du 22 mars 1999, portant institution d'un stock de régulation de lait frais stérilisé, tel que modifié par le décret n° 2000-24 du 3 janvier 2000, le décret n° 2000-1229 du 5 juin 2000 et le décret n° 2001-917 du 24 avril 2001 et notamment son article premier (nouveau).

Arrêtent :

Article premier. - Pour ce qui est de l'année 2001, la quantité du stock de régulation de lait frais stérilisé est fixée à 21,9 millions de litres et la période de haute lactation fixée à la période allant du 1er mars jusqu'au 31 août 2001.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juillet 2001.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeih

Le Ministre des Finances

Taoufik Baccar

Le Ministre de l'Industrie

Moncef Ben Abdallah

Le Ministre du Commerce

Tahar Sioud

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté du ministre de la culture du 14 juillet 2001, portant report de la date d'ouverture du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux.

Le ministre de la culture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 14 octobre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux,

Vu l'arrêté du ministre de la culture du 6 juin 2001, portant ouverture du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux.

Arrête :

Article unique. - L'ouverture du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux au ministère de la culture, et la date de clôture du registre d'inscriptions sont reportées comme suit :

- ouverture du concours le 17 octobre 2001 et jours suivants au lieu du 18 juillet 2001 et jours suivants.

- clôture du registre d'inscriptions le 17 septembre 2001 au lieu du 17 juin 2001.

Tunis, le 14 juillet 2001.

Le Ministre de la Culture

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la culture du 13 juillet 2001, portant report de la date d'ouverture du concours externe sur épreuves pour le recrutement de programmeurs.

Le ministre de la culture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la culture du 26 juin 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de programmeurs,

Vu l'arrêté du ministre de la culture du 6 juin 2001, portant ouverture du concours externe sur épreuves pour le recrutement de programmeurs.

Arrête :

Article unique. - L'ouverture du concours externe sur épreuves pour le recrutement de programmeurs au ministère de la culture et la date de clôture du registre d'inscriptions sont reportées comme suit :

- ouverture du concours le 13 octobre 2001 et jours suivants au lieu du 20 juillet 2001 et jours suivants.

- clôture du registre d'inscriptions le 12 septembre 2001 au lieu du 19 juin 2001.

Tunis, le 13 juillet 2001.

Le Ministre de la Culture

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la culture du 13 juillet 2001, portant report de la date d'ouverture du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique.

Le ministre de la culture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la culture du 26 juin 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique,

Vu l'arrêté du ministre de la culture du 6 juin 2001, portant ouverture du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique.

Arrête :

Article unique. - L'ouverture du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique au ministère de la culture et la date de clôture du registre d'inscriptions sont reportées comme suit :

- ouverture du concours le 15 octobre 2001 et jours suivants au lieu du 17 juillet 2001 et jours suivants.

- clôture du registre d'inscriptions le 14 septembre 2001 au lieu du 16 juin 2001.

Tunis, le 13 juillet 2001.

Le Ministre de la Culture

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la culture du 13 juillet 2001, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires ou documentalistes à la bibliothèque nationale.

Le ministre de la culture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, portant statut particulier des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la culture du 30 octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires ou documentalistes.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, à la bibliothèque nationale le 12 septembre 2001 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires ou documentalistes.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4).

Art. 3. - La date de clôture du registre des candidatures est fixée au 11 août 2001.

Tunis, le 13 juillet 2001.

Le Ministre de la Culture

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

**Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat
du 14 juillet 2001, portant ouverture d'un concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'ingénieur général.**

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 octobre 1999, portant organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, au ministère de l'équipement et de l'habitat le 1er octobre 2001 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4) postes.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 1er septembre 2001.

Tunis, le 14 juillet 2001.

*Le Ministre de l'Equipeement et de
l'Habitat*

Slaheddine Belaïd

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

**Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat
du 14 juillet 2001, portant ouverture d'un concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'ingénieur en chef.**

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 octobre 1999, portant organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, au ministère de l'équipement et de l'habitat le 16 octobre 2001 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à six (6) postes.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 15 septembre 2001.

Tunis, le 14 juillet 2001.

*Le Ministre de l'Equipeement et de
l'Habitat*

Slaheddine Belaïd

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

**Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat
du 14 juillet 2001, portant ouverture d'un concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'architecte général.**

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier au corps des architectes de l'administration,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 octobre 1999, portant organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte général du corps des architectes de l'administration.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, au ministère de l'équipement et de l'habitat le 10 octobre 2001 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte général.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 10 septembre 2001.

Tunis, le 14 juillet 2001.

*Le Ministre de l'Equipeement et de
l'Habitat*

Slaheddine Belaïd

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

**Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat
du 14 juillet 2001, portant ouverture d'un concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'architecte en chef.**

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier au corps des architectes de l'administration,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 octobre 1999, portant organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef du corps des architectes de l'administration.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, au ministère de l'équipement et de l'habitat le 10 octobre 2001 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4) postes.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 10 septembre 2001.

Tunis, le 14 juillet 2001.

*Le Ministre de l'Equipeement et de
l'Habitat*

Slaheddine Belaïd

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 13 juillet 2001, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 octobre 1999, portant organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens du corps technique commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, au ministère de l'équipement et de l'habitat le 3 septembre 2001 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement des techniciens.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10) postes :

- quatre (4) postes : spécialité génie civil.
- deux (2) postes : spécialité génie mécanique.
- deux (2) postes : spécialité génie électrique.
- deux (2) postes : spécialité topographie.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 3 août 2001.

Tunis, le 13 juillet 2001.

Le Ministre de l'Equipeement et de l'Habitat

Slaheddine Belaïd

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE**

Arrêté du ministre du développement économique du 14 juillet 2001, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Le ministre du développement économique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée ou notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1977,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre du développement économique du 9 septembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, au ministère du développement économique le 8 octobre 2001 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription des candidatures est fixée au 8 septembre 2001.

Tunis, le 14 juillet 2001.

Le Ministre du Développement Economique

Abdellatif Saddam

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre du développement économique du 14 juillet 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal au ministère du développement économique.

Le ministre du développement économique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves, pour la promotion au grade de technicien principal du corps technique commun des administrations publiques, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le concours interne sur épreuves susvisé est ouvert par arrêté du ministre du développement économique.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscriptions,
- la date du déroulement du concours.

Art. 3. – Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre. Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. – Le concours susvisé est ouvert aux techniciens titulaires justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 5. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère du développement économique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine et accompagnées des pièces suivantes :

1 – une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues à l'article 17 du statut général de la fonction publique.

2 – un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et éventuellement militaires accomplis par l'intéressé, dûment signé par le chef de l'administration.

3- une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination dans le grade actuel.

4- une copie certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 6. – Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture du registre d'inscription des candidatures.

Art. 7. – La liste des candidats admis à concourir est arrêtée définitivement par le ministre du développement économique après examen des dossiers de candidatures par les membres du jury.

Art. 8. – Le concours interne comporte deux épreuves écrites :

- épreuve portant sur l'organisation politique et administrative de la Tunisie ou sur la vie professionnelle du fonctionnaire,
- épreuve technique.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1 – Epreuve technique	4 heures	3
2 – Epreuve portant sur l'organisation politique et administrative de la Tunisie ou la vie professionnelle du fonctionnaire.	2 heures	1

Art. 9. – Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française, selon le choix du candidat, néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves en langue française sont tenus de rédiger au moins une des épreuves prévues à l'article 8 du présent arrêté en langue arabe.

Le jury du concours consignera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat n'ayant pas respecté les dispositions du présent article.

Chacune des épreuves écrites est rédigée en quatre (4) page au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 10. – Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves, ni de livres, ni de brochures ni de notes ni tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. – Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il subie et l'interdiction de participer, pendant cinq (5) ans, à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre du développement économique.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. – Les deux épreuves sont soumises à une double correction, il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 14. – Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de quarante (40) points au moins aux deux (2) épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux (2) épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. – La liste des candidats admis au concours susvisé est arrêté par le ministre du développement économique.

Art. 16. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juillet 2001.

*Le Ministre du Développement
Economique*

Abdellatif Saddam

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal au ministère du développement économique

I) Programme de l'épreuve technique:

1) Epreuves théoriques de statistique :

Généralités :

- Unité statistique, population.
- Caractère : qualitatif – quantitatif (discret et continu).

Modalités de caractère.

- Distribution statistique à un caractère :
- Les tableaux statistiques : Présentation, Fréquence, Fréquence cumulée.

- Les présentations graphiques :
- Caractère qualitatif (représentation par un tuyau d'orgue et représentation par secteur).

- Caractère quantitatif (diagramme en bâton, histogramme, courbe cumulative).

- Les caractéristiques numériques :
- Caractéristique de tendance centrale (moyenne, mode et médiane).

- Caractéristique de dispersion (écart-type, coefficient de variation quartiles, déciles).

- Caractéristiques de concentration (courbe de concentration, indice de concentration, médiale).

Distributions statiques à 2 caractères :

- Les tableaux statiques : (fréquence conjointe, fréquence marginale, fréquence conditionnelle, relation entre fréquences conjointes, fréquences marginales et fréquences conditionnelles).

- Les représentations graphiques :
- Caractéristiques marginales (moyenne et variance marginales).

- Caractéristiques conditionnelles (moyenne et variance conditionnelles).

Droites des moindres carrées.

- Ajustement graphique.
- Ajustement analytique.

Coefficient de corrélation linéaire.

Distributions théoriques à une variable :

- La loi binominale.
- La loi Poisson.
- La loi normale.
- Ajustement d'une distribution observée à une distribution théorique :

- Les lois binomiales, Poisson et normale.

- Les indices statistiques :

- Les indices élémentaires : (définition, circularité, réversibilité, enchaînement).

- Les indices synthétiques : (indices de Laspeyers, indices de Paâche, indice de Fischer).

- Construction d'un indice synthétique : (champ, choix des coefficients de pondération, choix de la période de base, choix des articles observés).

Les séries chronologiques :

- Présentation : définition, périodicité, composition, le trend, variations saisonnières, variations résiduelles, différents schémas, (additif, multiplicatif, mixte).

- Analystes des séries chronologiques : méthode empirique par les moyennes mobiles (estimation du trend, estimation des coefficients saisonniers).

Théorie de sondage :

- Base de la théorie de sondage.
- Eléments de base de l'échantillonnage.
- Eléments constituant l'échantillon.
- Estimations composées et estimations des variances.
- Echantillonnage temporel.
- Calcul des probabilités.
- Ajustement analytique, étude de la variable aléatoire, lois de probabilités nouvelles.

Calcul des probabilités statistique et économique appliquée.

A - Statistiques appliquées :

- Définition, concepts, méthodes d'élaboration, sources, données existantes, méthode de développement et d'amélioration de ces statistiques.

- Enquêtes et recensement : conception et préparation de dossier technique d'une enquête par sondage ou d'un recensement.

- Statistiques démographiques :

- Le recensement de la population.

Les enquêtes démographiques :

- Caractéristiques démographiques, éducationnelles, et socio-économiques de la population, migration.

- Les statistiques de l'Etat civil : naissance, décès, mariages, divorces.

- Les principaux taux démographiques : taux brut de natalité, taux brut de mortalité, taux brut d'accroissement naturel, taux de mortalité infantile et taux global de fécondité.

- Les projections démographiques :

- Statistiques sociales.

- Les statistiques de l'emploi.

- Les statistiques sur les revenus et les salaires.

- Les statistiques de l'enseignement.

- Les statistiques sanitaires.

- Les statistiques judiciaires.

- Les statistiques sur les conditions de vie des ménages :

- Consommation, nutrition, logement, équipement.

- Statistiques économiques :

- Statistiques agricoles.

- Le recrutement agricole.

- Les enquêtes annuelles agricoles.

- Statistiques industrielles et des services :
- Données de base, évolution.
- Les enquêtes annuelles auprès des entreprises.
- L'indice de la production industrielle.
- Les enquêtes de production dans le secteur non structuré.
- Les enquêtes d'opinion.
- Les statistiques du transport et des communications.
- Les statistiques de tourisme.
- Les statistiques financières.
- Les statistiques du commerce et des prix :
- Les statistiques du commerce intérieur : structures des circuits de distribution, enquête sur le commerce.
- Les statistiques des prix : les relevés des prix, l'indice des prix à la consommation familiale, l'indice des prix de vente industriels.
- Les statistiques de commerce extérieur : les relevés, structure et évolution des différents indices du commerce extérieur.

B - Economie appliquée :

- Planification : conception et objectif de la planification tunisienne, organisation générale de la planification, les différents plans tunisiens.
- Le suivi des différents plans de développement tunisiens.
- Le budget économique : définition et élaboration du budget économique.
- Comptabilité nationale : objets, définition et schéma général de la comptabilité nationale.
- Les opérations économiques, les agents économiques, les agrégats économiques.
- Tableau de synthèse, les évaluations aux prix courants et aux prix constants.
- Comptabilité d'entreprises.

II) Programme de l'épreuve d'organisation politique et administrative de la Tunisie ou la vie professionnelle du fonctionnaire :

1) Organisation politique et administrative de la Tunisie :

A. – Organisation politique

- Le pouvoir législatif.
- Le pouvoir exécutif.
- Le pouvoir judiciaire.
- Les structures constitutionnelles.

B. – Organisation administrative

- L'administration centrale.
- Décentralisation.
- Déconcentration.

2) La vie professionnelle du fonctionnaire :

- L'agents public : droits, obligations, carrière.
- Statut particulier du corps technique commun des administrations publiques.

Arrêté du ministre du développement économique du 14 juillet 2001, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal au ministère du développement économique.

Le ministre du développement économique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre du développement économique du 14 juillet 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal du corps technique des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au ministère du développement économique le 29 octobre 2001 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4).

Art. 3. – La date de clôture du registre d'inscription des candidatures est fixée au 29 septembre 2001.

Tunis, le 14 juillet 2001.

*Le Ministre du Développement
Economique*

Abdellatif Saddam

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre du développement économique du 14 juillet 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation.

Le ministre du développement économique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. – Le concours interne sur épreuves susvisé est ouvert par arrêté du ministre du développement économique.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement du concours.

Art. 3. – Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre. Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. – Le concours susvisé est ouvert aux bibliothécaires ou documentalistes titulaires justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 5. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine et accompagnées des pièces suivantes :

1 – une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues à l'article 17 du statut général de la fonction publique.

2 – un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et éventuellement militaires accomplis par l'intéressé, dûment signé par le chef de l'administration.

3- une copie certifiée conforme de l'arrêté de recrutement de l'intéressé en qualité de bibliothécaire ou de documentaliste,

4- une copie dûment certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 6. – Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 7. – La liste des candidats admis à participer au concours susvisé est arrêtée définitivement par le ministre du développement économique après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 8. – Le concours interne comporte deux épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.

A. – Les épreuves écrites :

- une épreuve de culture générale et d'organisation politique et administrative de la Tunisie.
- une épreuve technique.

B. – L'épreuve orale :

Un exposé oral sur un sujet tiré du programme relatif à l'épreuve technique suivi d'une conversation avec les membres du jury. Le choix du sujet se fait par tirage au sort et au cas où le candidat voudrait changer de sujet, la note qui lui sera attribuée sera divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et de l'épreuve orale est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
A) Les épreuves écrites :		4
- épreuve de culture générale et d'organisation politique et administrative de la Tunisie.	2 heures	1
- épreuve technique	4 heures	3
B) L'épreuve orale :		1
- préparation	30 minutes	
- exposé	15 minutes	
- discussion	15 minutes	

Art. 9. – Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française, selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves en langue française sont tenus de rédiger au moins une des épreuves prévues à l'article 8 du présent arrêté en langue arabe.

Le jury du concours consignera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat n'ayant pas respecté les dispositions du présent article.

Chacune des épreuves écrites est rédigée en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 10. – Les épreuves écrites sont soumises à une double correction, il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 11. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 12. – Nul ne peut être déclaré admis à participer à l'épreuve orale s'il n'a pas obtenu un total au moins égal à quarante (40) points, aux épreuves écrites.

Nul ne peut être admis s'il n'a pas obtenu un total de cinquante (50) points au moins pour l'ensemble des épreuves écrites et orale. Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, aux épreuves écrites et orale, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 13. – Les candidats déclarés admis aux épreuves écrites seront informés, par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 14. – Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats admis aux épreuves écrites l'épreuve orale.

Art. 15. – Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 16. – Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre du développement économique sur proposition du jury du concours. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 17. – La liste des candidats admis au concours est arrêtée par le ministre du développement économique.

Art. 18. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juillet 2001.

*Le Ministre du Développement
Economique*

Abdellatif Saddam

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation.

1) Epreuve de culture générale et d'organisation politique et administrative de la Tunisie :

* Culture générale :

- les sciences de l'information et de la communication.
- la politique de recherche scientifique et du développement technologique.
- le réseau national d'information scientifique et technique.

* Organisation politique et administrative de la Tunisie :

Organisation politique :

- la constitution de la République Tunisienne.
- les droits et obligations du citoyen.
- le pouvoir exécutif.
- le pouvoir législatif.
- le pouvoir judiciaire.
- le système électoral en Tunisie.

Organisation administrative :

- l'administration centrale.
- l'administration régionale.
- les collectivités locales.

- le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

- le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.

2) Epreuve technique

- bibliothéconomie et techniques documentaires.
- typologies des systèmes et unités d'information documentaire.
- les nouvelles technologies de l'information et de la communication.
- le traitement documentaire.
- la recherche documentaire.
- la gestion des bibliothèques et des unités de documentation.
- l'informatique documentaire.
- la veille informationnelle.
- la notion de qualité dans les services documentaires.

Arrêté du ministre du développement économique du 14 juillet 2001, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation.

Le ministre du développement économique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre du développement économique du 14 juillet 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au ministère du développement économique le 22 octobre 2001 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation conformément aux conditions prévues par l'arrêté du 14 juillet 2001 susvisé.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3. – La date de clôture du registre d'inscription des candidatures est fixée au 22 septembre 2001.

Tunis, le 14 juillet 2001.

*Le Ministre du Développement
Economique*

Abdellatif Saddam

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre du développement économique du 14 juillet 2001, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre du développement économique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. — Est ouvert, au ministère du développement économique le 1er octobre 2001 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. — Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3).

Art. 3. — La date de clôture du registre d'inscription des candidatures est fixée au 1er septembre 2001.

Tunis, le 14 juillet 2001.

*Le Ministre du Développement
Economique*

Abdellatif Saddam

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre du développement économique du 14 juillet 2001, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre du développement économique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. — Est ouvert, au ministère du développement économique le 15 octobre 2001 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. — Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4).

Art. 3. — La date de clôture du registre d'inscription des candidatures est fixée au 15 septembre 2001.

Tunis, le 14 juillet 2001.

*Le Ministre du Développement
Economique*

Abdellatif Saddam

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par arrêté des ministres du développement économique et de l'agriculture du 17 juillet 2001.

Monsieur Kacem Borji est nommé membre représentant le ministère du développement économique au conseil d'administration de l'office des terres domaniales.

Par arrêté des ministres du développement économique et de l'agriculture du 17 juillet 2001.

Monsieur Lotfi Faradi est nommé membre représentant le ministère du développement économique au conseil d'administration de l'office des céréales, et ce, en remplacement de Monsieur Kacem Borji.

Par arrêté des ministres des affaires sociales et du développement économique du 17 juillet 2001.

Monsieur Maher Jaziri, conseiller des services publics, est nommé en qualité d'administrateur représentant le ministère de la défense nationale au conseil d'administration de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Chokri Ayachi.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du ministre du commerce du 13 juillet 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef des affaires économiques.

Le ministre du commerce,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 87-103 du 24 janvier 1987, fixant le statut particulier au corps des agents des affaires économiques, tel que modifié par les décrets n° 92-1498 du 17 août 1992 et n° 96-2375 du 9 décembre 1996 et n° 99-1434 du 21 juin 1999.

Arrête :

Article premier. – Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef des affaires économiques, est ouvert aux inspecteurs centraux des affaires économiques justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2.- Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre du commerce.

Cet arrêté fixe :

- Le nombre d'emplois mis en concours,
- La date de clôture de la liste d'inscriptions,
- La date de la réunion du jury du concours.

Art. 3. – Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère du commerce accompagnées des pièces suivantes :

- un curriculum vitae.
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration.
- un rapport établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années (participation aux séminaires, conférences ...) et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications.

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4. – La composition du jury du concours susvisé est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 5. – Le jury du concours susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 6. – Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat fournit un rapport d'activités des deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du travail,
- de la qualité du service,
- des actions de formation, d'encadrement et de recherches,
- des actions réalisées et des résultats obtenus,

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7. – La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef des affaires économiques est arrêtée définitivement par le ministre du commerce.

Art. 8. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juillet 2001.

Le Ministre du Commerce

Tahar Sioud

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre du commerce du 13 juillet 2001, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef des affaires économiques.

Le ministre du commerce,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 87-103 du 24 janvier 1987, fixant le statut particulier au corps des agents des affaires économiques, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 99-1434 du 21 juin 1999,

Vu l'arrêté du 13 juillet 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef des affaires économiques.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au ministère du commerce le 18 septembre 2001 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef des affaires économiques.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) poste.

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 18 août 2001.

Tunis, le 13 juillet 2001.

Le Ministre du Commerce

Tahar Sioud

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre du commerce du 13 juillet 2001, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Le ministre du commerce,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-819 du 12 décembre 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 8 septembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au ministère du commerce le 18 septembre 2001 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 18 août 2001.

Tunis, le 13 juillet 2001.

Le Ministre du Commerce
Tahar Sioud

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre du commerce du 13 juillet 2001, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires dactylographes appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre du commerce,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel que modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires dactylographes appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, au ministère du commerce le 16 septembre 2001 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires dactylographes appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 16 août 2001.

Tunis, le 13 juillet 2001.

Le Ministre du Commerce
Tahar Sioud

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2001- 1616 du 17 juillet 2001.

Le Dr. Dziri Catherine, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargée des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'institut Mohamed Taïeb Kassab d'orthopédie à Kassar Saïd (Sec. de médecine physique).

Par décret n° 2001- 1617 du 17 juillet 2001.

Le Dr. Mejda Cheour, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargée des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Razi de la Manouba (Sec. des consultations externes).

Arrêté du ministre de la santé publique du 13 juillet 2001, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration au corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, au ministère de la santé publique le jeudi 15 novembre 2001 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente six (36) postes.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au lundi 15 octobre 2001.

Tunis, le 13 juillet 2001.

Le Ministre de la Santé Publique
Par Intérim
Hédi M'henni

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 13 juillet 2001, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 3 juin 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration de la santé publique.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, au ministère de la santé publique le jeudi 15 novembre 2001 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration de la santé publique.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt six (26) postes.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au lundi 15 octobre 2001.

Tunis, le 13 juillet 2001.

Le Ministre de la Santé Publique

Par Intérim

Hédi M'henni

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 13 juillet 2001, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 22 décembre 1999, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis de la santé publique.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, au ministère de la santé publique le mardi 23 octobre 2001 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis de la santé publique.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente cinq (35) postes.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au lundi 24 septembre 2001.

Tunis, le 13 juillet 2001.

Le Ministre de la Santé Publique

Par Intérim

Hédi M'henni

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

Arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement territoire du 14 juillet 2001, complétant l'arrêté du 20 octobre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux.

Le ministre de l'environnement et de l'aménagement territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 20 octobre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves, pour le recrutement d'ingénieurs principaux, tel que complété par l'arrêté du 6 juillet 2000.

Arrête :

Article premier. - L'annexe de l'arrêté du 20 octobre 1999 susvisé est complétée par le programme fixé en annexe ci-jointe.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juillet 2001.

*Le Ministre de l'Environnement et
de l'Aménagement du Territoire*

Mohamed Ennabli

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

à l'arrêté fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux

9- Spécialité : agronomie des régions semi-arides

*** le climat :**

- les facteurs climatiques
- définition du climat à partir de ces facteurs
- les grands types de climat
- le climat tunisien.

*** Le sol :**

- le sol et ses propriétés physiques
- le sol et ses propriétés chimiques

- action de l'homme sur le sol
- les techniques culturales
- les fertilisations
- les amendements
- action de l'homme sur les plantes
- assolement et rotation
- * **Elevage :**
 - aspects des animaux d'élevage en relation avec la production
 - alimentation des animaux d'élevage
 - reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
 - élevage bovin
 - élevage ovin.
- * **Cultures maraîchères :**
 - légumes à feuilles
 - légumes à racines : importance économique, multiplication-culture
- * **Arboriculture :**
 - connaissance de l'arbre
 - entretien de la plantation
 - importance de l'irrigation
 - problèmes sanitaires
 - la production et la commercialisation
- * **Cultures céréalières :** blés, orge, avoine, maïs et triticales
 - milieu physique
- chimie du sol
- mécanique du sol
- modélisation des écoulements de surface.
- hydraulique fluviale
- statistiques hydrauliques
- écoulement transitoire
- aménagement des eaux
- hydrodynamique
- économie et législation forestière en matière de conservation des eaux et du sol
- * **Défense des cultures :**
 - les méthodes de lutte contre les maladies et ennemis de cultures (méthodes culturales, chimiques, physiques et biologiques).
 - les appareils de traitement, les pesticides à usage agricole : classification en groupes, mode d'action, efficacité, rémanence et législation
 - la lutte intégrée : définition, principe et méthode d'action
 - morphologie, biologie et moyen de lutte contre les insectes, les acariens, les nématodes et les vertébrés nuisibles aux plantes cultivées et aux denrées emmagasinées, cycles biologiques, symptômes et moyens de lutte contre les maladies oryptogamiques des plantes cultivées.
 - les principales mauvaises herbes des espèces cultivées, les moyens de lutte (culturales, chimiques et biologiques).
 - les calendriers des traitements phytosanitaires des principales cultures.